

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS****1. AS PARTES:****CONTRATANTE:****Razão Social:** CONQUESTONE IT SERVICES BR LTDA**Endereço:** Av. das Nações Unidas, 14.261 – Ala B – 24º Andar – Vila Gertrudes – Cep 04794-000 – São Paulo/SP**CNPJ:** 01.802.155/0001-04**Representante Legal:** Antonio A. M. Loureiro  
Marcelo Vianna da Silveira**CONTRATADA:****Razão Social:** ELTON JHON DIAS GONCALVES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA**Endereço:** AVENIDA RÔMULO MAIORANA, 700 SALA 1504 - MARCO - 66093673 - BELÉM/PA**CNPJ/MF:** 46.418.343/0001-71**Representante Legal:** ELTON JHON DIAS GONÇALVES**RG:** 4978939**CPF:** 832.054.622-20

Resolvem as partes acima qualificadas, pelo presente instrumento particular de **Contratação de Serviços**, que se regerá pelas cláusulas a seguir pactuadas, que aceitam, outorgam e se obrigam a cumprir por si e seus sucessores, a cumprir os seguintes termos:

**2. Objeto**

- 2.1. A **Contratada**, através do presente instrumento coloca à disposição da **Contratante**, serviços técnicos especializados em Desenvolvimento Java na área de tecnologia da informação.
- 2.2. Os serviços técnicos especializados serão prestados em caráter não exclusivo.

**3. Aditivos**

- 3.1. Fica convencionado que terão pleno vigor e produzirão seus efeitos, todos os documentos e correspondências trocadas entre as partes na vigência do presente contrato, desde que devidamente rubricadas e assinadas pela **Contratante**.
- 3.2. O presente contrato poderá ser complementado e/ou alterado por termos Aditivos e Anexos, que após assinados pelas partes, passarão a fazer parte integrante do presente instrumento.

**4. Execução dos Serviços**

- 4.1. A **Contratante** quando necessitar dos serviços objeto deste contrato, fará sua respectiva requisição através de um documento denominado **Anexo de Especificação de Serviços**, detalhando os serviços que pretende, o prazo de sua duração e seu custo.
- 4.1.1. Fica estabelecido que nenhuma quantia será devida pela **Contratante** à **Contratada** caso não requisiute os serviços que estão colocados à sua disposição pela **Contratada**.
- 4.1.2. Fica certo e ajustado que a **Contratante** só será devedora da **Contratada** de qualquer quantia, quando solicitar serviços na forma mencionada no “caput” desta cláusula e a **Contratada** executá-los conforme a solicitação. A aludida requisição, quando assinada pelas partes, passará a fazer parte integrante do presente contrato para todos os fins de direito.
- 4.1.3. Todos os serviços executados pela **Contratada** sujeitar-se-ão ao aceite e homologação da **Contratante**. A não aceitação dos serviços executados em razão de se encontrarem incompletos ou insatisfatórios, implicará em obrigação da **Contratada** em refazê-los, alterá-los, corrigi-los ou completá-los imediatamente, sem nenhum ônus para **Contratante**, respondendo ainda a **Contratada** pelos danos causados.
- 4.1.4. A **Contratada**, com seu aceite na requisição da **Contratante**, obriga-se a prestar todos os serviços descritos no respectivo **Anexo de Especificação de Serviços**.
- 4.2. A **Contratante** obriga-se a colocar à disposição da **Contratada**, todas as informações necessárias e local adequado para a execução dos serviços, bem como, quando for o caso, disponibilizar infraestrutura necessária à sua execução.
- 4.2.1. Os serviços serão realizados em locais e horários previamente determinados pela **Contratante** nos **Anexos de Especificação de Serviços**.
- 4.3. A **Contratante** poderá a qualquer tempo e por quaisquer motivos, quando julgar conveniente, solicitar a substituição do(s) profissional(is) disponibilizado(s) para execução dos serviços ora contratados, mediante simples comunicação escrita à **Contratada**, que se obriga quando comunicada, a fazer a substituição no prazo de até 07 (sete) dias úteis, contados do recebimento da comunicação.

MV

LADSTM

MGA

EG

## 5. Pagamentos

- 5.1. A **Contratante** pagará à **Contratada**, pelos serviços prestados, os valores determinados **nos Anexos de Especificação de Serviços**, sempre em períodos mensais, deduzindo os tributos e demais encargos incidentes, do valor total da Nota Fiscal/Fatura.
- 5.2. Os pagamentos serão efetuados em nome da **Contratada**, através DOC (Documento de Ordem de Crédito), TED (Transferência Eletrônica Disponível) ou crédito em conta corrente de pessoa jurídica, conforme acordado entre as partes.
- 5.3. Os pagamentos dos serviços definidos nos **Anexos de Especificação de Serviços**, ficarão desde já condicionados à apresentação, pela **Contratada**, das respectivas **NOTAS FISCAIS/FATURA**, que impreterivelmente devem ser apresentadas à **Contratante** em seu "departamento de contas a pagar e ou financeiro", juntamente com cópia de todas as guias de recolhimento de tributos do mês de contribuição quitadas, sem as quais, ficará a **Contratante** desobrigada a efetuar o pagamento **na data** constante no(s) **Anexo(s)**, sem que isto lhe acarrete qualquer ônus ou penalidade. O pagamento somente ocorrerá quando cumprido na íntegra, todas as obrigações aqui descritas, não incidindo multa ou correção monetária sobre o valor devido.
- 5.4. As partes estabelecem que caso a **Contratante** arque com eventuais despesas causadas pela **Contratada**, os valores delas decorrentes serão descontados do montante devido pela **Contratante** à **Contratada**.

## 6. Responsabilidades

- 6.1 Fica determinado que, por força deste contrato, não se estabelece nenhum vínculo empregatício de responsabilidade da **Contratante**, com relação aos profissionais que a **Contratada** disponibilizar direta ou indiretamente para a execução dos serviços ora contratados, correndo por conta exclusiva desta, única responsável como empregadora, todas as despesas com esses profissionais, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, além de quaisquer obrigações não pecuniárias decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor.
- 6.2 O presente contrato de prestação de serviços técnicos especializados de TI, é regido pelas disposições contidas no Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002, bem como na Lei nº 13.429/2017, especialmente no que diz respeito à terceirização e **não geram qualquer espécie de vínculo empregatício entre as Partes**, nem entre a Contratante e sócios da Contratada, bem como entre a Contratante e terceiros enviados pela Contratada para a consecução dos serviços ora contratados, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei 13.429/2017.  
  
A **Contratada**, neste ato, responsabiliza-se em caráter irrevogável e irretratável, por quaisquer reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive decorrentes de acidente de trabalho, que venham a ser intentados contra a **Contratante** em função dos serviços ora contratados, seja a que título for e a que tempo decorrer, respondendo integralmente pelo pagamento de indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos que houver.
- 6.3 Fica expressamente ajustado o direito de regresso da **Contratante** contra a **Contratada**, na hipótese da **Contratada** descumprir a obrigação prevista na cláusula 6.2, direito esse que obrigará a **Contratada** a reembolsar à **Contratante** do valor despendido com a condenação corrigido monetariamente, no período compreendido entre a data do desembolso e a do efetivo pagamento.
- 6.4 A **Contratante** poderá reter o pagamento de quaisquer quantias devidas à **Contratada** e realizar a compensação das mesmas com os débitos da **Contratada** eventualmente apurados pela aplicação do disposto na cláusula 6.2.
- 6.5 Além das penalidades de natureza civil previstas nas cláusulas anteriores, a **Contratada** e o sócio dela que, a qualquer tempo, intentarem ação trabalhista contra a **Contratante** com o objeto espúrio de tentar obter qualquer verba oriunda do reconhecimento de um vínculo empregatício entre as Partes sujeitar-se-ão a apuração criminal do delito previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, em razão de terem se apresentado a esta **Contratante** travestidos da figura da pessoa jurídica buscando celebrar o presente contrato de prestação de serviços, sendo certo que apresentar-se travestidos da figura de empresa para prestar serviços para posteriormente buscar reconhecimento de vínculo empregatício, sabendo-se ser notoriamente empresário e prestador de serviços constitui um abuso de direito e ilícito penal passível de pena privativa de liberdade.
- 6.6 A **Contratada** obriga-se, por si e por seus prepostos, a manter o mais absoluto e completo sigilo e confidencialidade sobre quaisquer dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos da **Contratante** e/ou de seus clientes, que venha a ter conhecimento ou acesso durante a execução dos serviços por seus profissionais, ou que lhe venham a lhe ser confiados em razão deste contrato, e que sejam de interesse da **Contratante**, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento à terceiros, estranhos a este contrato, sob pena de responder civil e criminalmente pela ocorrência de qualquer fato que leve a quebra do sigilo/confidencialidade ora assumido.
- 6.7 Fica desde já estabelecido, que todas as informações que forem transmitidas à **Contratada** para execução dos serviços, são confidenciais.
- 6.8 Obriga-se a **Contratada**, solidariamente com o sócio que a representa neste ato, durante a vigência desde contrato, a não prestar diretamente ou por intermédio de terceiros, sem o prévio acordo entre as partes, serviços para qualquer dos clientes da **Contratante** com os quais tenha se envolvido na prestação dos serviços objeto deste contrato, bem como, obriga-se ainda, mesmo após o seu término ou rescisão, a respeitar os prazos impostos pela legislação com respeito à patentes, informações e quaisquer tecnologias apreendidas, pertencentes à **Contratante** ou seus clientes, ou por qualquer deles licenciadas de terceiros, sob pena de arcar com a responsabilidade de reparar as perdas e danos decorrentes, acrescidas do

pagamento de multa que fica convencionada na importância equivalente à 60% (sessenta) por cento da soma de todos os valores recebidos da **Contratante**.

- 6.9** Todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços prestados de acordo com este contrato ou dele decorrentes, ficam a cargo da **Contratada** que obriga-se a apresentar bimestralmente ou sempre que solicitado pela **Contratante**, comprovantes de regularidade de sua situação perante os órgãos previdenciários e profissionais aos quais está subordinada, tais como, os demais documentos requeridos pela **Contratante** no anexo III para que comprove o cumprimento das obrigações mencionadas na presente Cláusula, permitindo a realização de auditoria para verificação da regularidade. Inclusive como condição para receber os pagamentos que lhe são devidos pela **Contratante** segundo este contrato (cláusula 5.3). Essa responsabilidade subsistirá enquanto persistir o direito para tais reivindicações pelo Fisco Federal, Estadual ou Municipal.
- 6.10** A **Contratada** obriga-se a fornecer seguro de vida e acidentes pessoais ou comprovar a condição de segurado de seus funcionários e prestadores de serviço à **Contratante**, sob pena desta providenciar a referida contratação e desconto do respectivo valor nas faturas vincendas, o que desde já, a **Contratada** autoriza de forma expressa e irrevogável.
- 6.11** A **Contratada** obriga-se, por si e por seus prepostos e funcionários, quando for o caso, a observar fiel e integralmente as normas funcionais, disciplinares e de segurança vigentes nos locais onde serão executados os serviços, bem como facilitar a ação fiscalizadora da **Contratante** quanto à execução dos serviços.
- 6.12** A **Contratada** obriga-se ainda, a responder por todos e quaisquer danos e perdas causados pelos seus profissionais disponibilizados para a execução dos serviços, desde que devidamente comprovada a participação dos mesmos, e comunicada por escrito, à fim de que possa repor ou indenizar a **Contratante** e ou o seu **Cliente** pelos danos causados.
- 6.13** A **Contratada** garante e responsabiliza-se expressamente por todos os serviços prestados, que deverão estar em conformidade com os padrões adequados e necessários ao seu correto funcionamento, devendo reconhecer e estar de acordo com os calendários e linguagens oficiais vigentes.
- 6.14** Os direitos autorais e de propriedade sempre serão de propriedade da **Contratante**, mesmo que desenvolvidos pela **Contratada** por força deste contrato, não podendo a contratada registrar em seu nome ou fazer uso dos mesmos, podendo porém, a **Contratante** promover todos e quaisquer registros para resguardar seus direitos, ficando ainda a **Contratada** e seus profissionais obrigados a assinar os documentos que se fizerem necessários para este fim.
- 6.15** Todos os direitos relativos aos softwares que venham a ser desenvolvidos e elaborados em conformidade com este Contrato, inclusive os direitos autorais, conforme cláusula 6.13, nos termos da legislação vigente serão de propriedade exclusiva da **Contratante**.
- 6.16** A **Contratada** não poderá utilizar os softwares para quaisquer fins, diversos da consecução do presente contrato, sejam ou não comerciais, nem poderá fazer quaisquer derivações nem revelar ou transferir quaisquer informações relativas aos softwares (inclusive os códigos fonte e objeto) a terceiro.
- 6.17** Fica vetado à **Contratada** a utilização do nome e marcas da **Contratante**, bem como de seus clientes, inclusive os projetos nos locais a empresa **Contratada** tiver atuado, para quaisquer finalidades, inclusive em formulários, internet, sites, referências, cartões ou qualquer outro meio de comunicação, sem a prévia autorização, por escrito, da **Contratante** e seus Clientes, sob pena de responsabilização civil e criminal do representante da empresa **Contratada**.
- 6.18** A **Contratada** só poderá ceder ou transferir para terceiros, no todo ou em parte, a execução dos serviços objeto do presente contrato, assim como seus direitos e obrigações, com a anuência expressa e prévia da **Contratante**, sob pena da infringência desta cláusula ensejar a rescisão motivada do presente contrato, sem prejuízo da apuração das perdas e danos eventualmente sofridos pela **Contratante** e/ou seus clientes.
- 6.19** Em combate à exploração da mão-de-obra infantil, conforme compromisso realizado entre a **Contratante** e a Fundação Abrinq, as partes ficam absolutamente proibidas de utilizar-se de mão-de-obra infantil ou de trabalho irregular de adolescentes para execução dos serviços contratados.
- 6.20** A **Contratada** declara e garante por si, por seus respectivos sócios, administradores, empregados, representantes e contratados que, na condução de seus negócios não viola as disposições legais contidas na Lei 12.846/2013 e do Decreto 8420/2015 (lei anticorrupção e respectivo decreto).
- 6.21** As Partes se obrigam a observar e cumprir rigorosamente a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, nas relações empresariais em tudo que for relacionado a prestação de serviços ora contratada.

## 7. Prazo e Rescisão

- 7.1** O presente contrato vigorará pelo prazo entre **16/09/2024 e 28/02/2025**, e produzirá efeitos a partir da data da sua assinatura, respeitando-se os prazos estipulados nos **Anexos de Especificação de Serviços**. Poderá, porém, ser rescindido a qualquer momento, com a obrigatoriedade de Notificação por escrito da outra parte com antecedência mínima de 03 dias úteis, por qualquer das partes, desde que já concluídos todos os serviços solicitados pela **Contratante**.
- 7.2** O não cumprimento do prazo supra implicará em multa equivalente a 24 (vinte e quatro) horas da prestação de serviços, salvo acordo prévio entre **Contratante** e **Contratada**. A referida multa somente será aplicada nos contratos em vigor há mais de 30 (trinta) dias.
- 7.3** Caso a **Contratada** deixe de executar serviços ainda não concluídos, a **Contratante** poderá notifica-la para concluir os serviços da forma como foram avançados e na negativa de resposta, o presente contrato poderá ser automaticamente rescindido, sem prejuízo do acionamento da **Contratada** para indenizar as perdas e danos que eventualmente tiver causado a **Contratante**.

mv      ADS IN      MEX      EG

## 8. Força Maior

- 8.1 Nenhuma das partes poderá ser responsabilizada pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas ou condições do presente contrato, quando a inexecução resulte da ocorrência de caso fortuito ou força maior, conforme definidos no artigo 1.058 do código civil brasileiro, e seu parágrafo único.

## 9. Foro

- 9.1. Fica eleito o Juízo localizado no Fórum Central de São Paulo, Estado de São Paulo em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

## 10. Da Autonomia dos Serviços Contratados

- 10.1. Os serviços técnicos especializados em TI prestados pela Contratada serão prestados de forma independente e autônoma, sem nenhuma exclusividade ou subordinação entre os Contratantes.
- 10.2. O contrato de prestação de serviços mantido entre as **Partes** não prevê exclusividade, porém, durante as horas de serviços contratadas pela **Contratante**, a **Contratada** não poderá atuar desenvolvendo os mesmos segredos de negócio e tecnologias desenvolvidos no cumprimento do objeto do presente contrato, para empresas concorrentes da Contratante ou do cliente beneficiado (projeto que esteja em atuação), em razão dos regramentos vigentes protetivos da segurança da informação, confidencialidade de dados pessoais e direito concorrencial.
- 10.3. Caso a **Contratada** viole a disposição contida na cláusula 10.2 acima, colocando em risco as informações tratadas, as ferramentas utilizadas para a prestação dos serviços ou sistemas da **Contratante e/ou seus Clientes**, a **Contratada** deverá pagar a **Contratante** multa não compensatória correspondente ao dobro de todos os valores recebidos pelos serviços prestados. A reiteração da conduta dará a **Contratante** a possibilidade da rescisão do presente contrato por culpa da **Contratada**, sem prejuízo de eventual ação para apuração de perdas e danos comprovadamente sofridos pela **Contratante e/ou seus clientes**.

## 11. Disposições Finais

- 11.1. A não exigência por quaisquer das partes, do cumprimento de qualquer cláusula ou condição neste contrato estabelecida, será considerada como mera tolerância e não implicará em novação, renúncia ou na abdicação do direito de exigir que, futuramente, tal cláusula venha a ser cumprida.
- 11.2. O presente instrumento e seu(s) **Anexo(s) e Aditivo(s)**, a partir da presente data, compõem os únicos documentos reguladores das obrigações firmadas pelas partes contratantes, ficando expressamente revogadas todas e quaisquer propostas, contratos e outros documentos eventualmente existentes que tratem do mesmo objeto do presente. Este contrato somente poderá ser modificado ou alterado em quaisquer de suas cláusulas e condições, por meio de novo documento escrito e assinado pelas partes.

## 12. Dos Anexos

- 12.1. Integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos na íntegra, os seguintes anexos:

Anexo I: Especificação de Serviços;

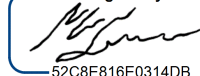
Anexo II: Termo de Observância à LGPD;

Anexo III: Lista de documentos a serem apresentados pela **Contratada** à **Contratante**;

E por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas.

São Paulo, 11 de setembro de 2024

DocuSigned by:



52C8E816E0314DB...

Contratante: CONQUESTONE IT SERVICES BR LTDA

DocuSigned by:

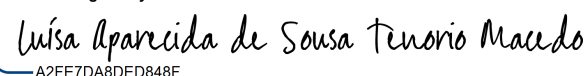


5EA37CEA8475441...

Contratada: ELTON JHON DIAS GONCALVES  
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA

Testemunhas:

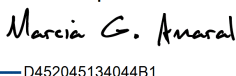
DocuSigned by:



A2FE7DA8DE0848F

Nome: Luísa Aparecida de Sousa Tenorio Macedo  
R.G.: 43571551-3

Assinado por:



D452045134044B1

Nome: Marcia Gonçalves do Amaral  
R.G.: 34.567.826-6

**Anexo I - Especificação de Serviços****Contratante: CONQUESTONE IT SERVICES BR LTDA****Anexo Nº: 01/01****Contratada: ELTON JHON DIAS GONCALVES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA****CNPJ: 46.418.343/0001-71****1. Especificação dos Serviços:**

- 1.1. Serviços “não contínuos” de consultoria em desenvolvimento de projeto(s) na área de informática para a empresa **Contratante**, considerando o seguinte ambiente operacional: (Plataforma Microsoft e respectivos softwares complementares ou periféricos de programação e desenvolvimento de sistema).

**2. Especificação das Atividades:**

- 2.1. Prestação de serviços técnicos especializados em Desenvolvimento Java na área de tecnologia da informação por tempo determinado.

**3. Condições para Execução:**

- 3.1. Os serviços deverão ser executados em local determinado pela **Contratante**, onde estará instalada a infraestrutura que compõe o ambiente operacional acima especificado.
- 3.2. Fica estabelecido que os serviços deverão ser executados dentro/durante os períodos/horários a serem indicados pela **Contratante**, o que se fará de acordo com a disponibilidade da infraestrutura necessária para a execução dos serviços.

**4. Execução:**

- 4.1. Execução dos serviços, a **Contratada** efetuará consultoria através de um profissional com atuação através de projeto(s) no ambiente e atividades acima especificadas e com o perfil em análise de sistemas.

**5. Prazo da Prestação de Serviços:**

- 5.1. Os serviços ora contratados serão prestados através de projeto(s) no período entre **16/09/2024 e 28/02/2025**, sendo que sua renovação ou prorrogação dependerá de termo aditivo expresso assinado pelas partes.

**6. Preços/ Pagamentos:**

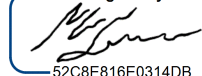
- 6.1. A **Contratante** pagará à **Contratada**, pela prestação dos serviços através de projeto(s), atendidas as atividades dentro do especificado no presente Anexo, o valor de **R\$ 95.24 (noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos)** por hora de atividade limitado à 168:00 hora/mês.
- 6.2. Os serviços prestados serão medidos em horas de execução de atividades, transcritas em relatórios de medição de atividades mensais que serão considerados para efeito de pagamento após a sua conferência e aprovação pela **Contratante**.
- 6.3. O pagamento do valor pela **Contratante** à **Contratada**, conforme a cláusula 6.1, será efetuado em uma (01) única parte, a ser paga respectivamente no 15º dia de cada mês posterior ao mês do efetivo serviço prestado, desde que atendidas as disposições da cláusula 5.3. do contrato.
- 6.4. As Notas fiscais/faturas serão apresentadas pela **Contratada** sempre até o oitavo dia útil de cada mês.

**7. Forma de Reajuste:**

- 7.1. Não haverá reajuste de valores no período de contratação estipulado no item 5.1.

**São Paulo, 11 de setembro de 2024.**

DocuSigned by:



52C8E816E0314DB...

Contratante: CONQUESTONE IT SERVICES BR LTDA

DocuSigned by:



5EA37CEA8475441...

Contratada: ELTON JHON DIAS GONCALVES CONSULTORIA  
EM TECNOLOGIA**Testemunhas:**

DocuSigned by:



A2FE7DA8DED848F...

Nome: Luísa Aparecida de Sousa Tenorio Macedo  
R.G.: 43571551-3

Assinado por:



D452045134044B1...

Nome: Marcia Gonçalves do Amaral  
R.G. 34.567.826-6

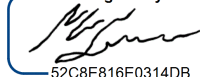
**Anexo II - Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços – Termo de Observância à LGPD****Contratante: CONQUESTONE IT SERVICES BR LTDA****CNPJ: 01.802.155/0001-04****Contratada: ELTON JHON DIAS GONCALVES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA****CNPJ: 46.418.343/0001-71**

Pelo presente instrumento particular de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, a empresa **CONQUESTONE IT SERVICES BR LTDA**, denominada a seguir como **Contratante**, e de outro lado **ELTON JHON DIAS GONCALVES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA**, doravante denominada **Contratada**, firmam em comum acordo o presente **Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços**, em observância a Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, que será regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes.

- 1.1 A **Contratada** se obriga, sob as penas previstas na legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente a Lei nº 13.709/2018 – Lei de Proteção de Dados nas relações empresariais e pessoais em tudo que for relacionado a prestação de serviços ora contratada.
- 1.2 No desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execução do Contrato celebrado, as Partes observam escrupulosamente o regime legal da proteção de dados pessoais, empenhando-se em proceder a todo o tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se necessário ao desenvolvimento do Contrato no estrito e rigoroso cumprimento da Lei.
- 1.3 Com a finalidade de garantir o efetivo cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e as disposições sobre a proteção de seus dados pessoais no desempenho das atividades sociais a **Contratante** adotou práticas relativas à segurança da informação, como autenticação dos usuários, rígido controle de acesso, criptografia dos dados, prevenção e detecção de intrusão e acessos não autorizados, prevenção de vazamento de informações, realização periódica de testes e varreduras para detecção de vulnerabilidades, proteção contra softwares maliciosos, controles de acesso e de segmentação da rede de computadores, manutenção de cópias de segurança dos dados e das informações, entre outras.
- 1.4 Além das proteções que a **Contratante** aplica, é importante também que a **Contratada** tenha um comportamento seguro, identificando e evitando situações que possam ameaçar a segurança dos dados tratados nos serviços por ela desenvolvidos, bem como cabe a **Contratada** informar imediatamente a **Contratante** sobre qualquer intercorrência que coloquem as informações e dados tratados em risco durante a prestação dos serviços.
- 1.5 A **Contratada** executará os serviços orientando-se a partir das premissas da Lei Geral de Proteção de Dados, em especial os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação no tratamento dos dados.
- 1.6 As Partes concordam que os serviços, sempre que aplicável, observarão que o consentimento do usuário no fornecimento de dados deverá ser livre, informado, inequívoco e relacionado a uma determinada finalidade.
- 1.7 Caso a **Contratada** viole as cláusulas deste Aditivo estará sujeita as penalizações civil, criminal e administrativa cabíveis, bem como ao ressarcimento dos prejuízos que causar a **Contratante**, mediante apuração das perdas e danos por esta sofridos em ação própria.
- 1.8 As demais cláusulas do contrato e anexos anteriores que não conflitem com o presente aditivo permanecem vigentes.

São Paulo, 11 de setembro de 2024.

DocuSigned by:



52C8F816F0314DB...

Contratante: CONQUESTONE IT SERVICES BR LTDA

DocuSigned by:



5FA37CEA8475441...

Contratada: ELTON JHON DIAS GONCALVES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA

**Testemunhas:**

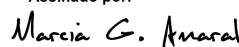
DocuSigned by:



A2FE7DA8DED848F...

Nome: Luísa Aparecida de Sousa Tenorio Macedo  
R.G.: 43571551-3

Assinado por:



D452045134044B1...

Nome: Marcia Gonçalves do Amaral  
R.G. 34.567.826-6

**Anexo III – Lista de Documentos**

**Contratante:** CONQUESTONE IT SERVICES BR LTDA

**CNPJ:** 01.802.155/0001-04

**Contratada:** ELTON JHON DIAS GONCALVES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA

**CNPJ:** 46.418.343/0001-71

Lista de Documentos a serem apresentados pela **Contratada** à **Contratante**:

- ✍ Cartão CNPJ da empresa parceira;
- ✍ Número do CCM da empresa parceira;
- ✍ Certidão Negativa de Débitos Municipais (ref. município sede da empresa);
- ✍ Certidão Negativa de Débitos Estadual (ref. estado sede da empresa parceira);
- ✍ Certidão Negativa de Débitos Federal Conjunta da União e da Procuradoria da Fazenda Nacional;
- ✍ Certidão de Regularidade Fiscal da empresa parceira;
- ✍ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da empresa parceira;
- ✍ Certidão de Distribuição de Feitos nas Execuções Fiscais da empresa parceira;
- ✍ Comprovantes de recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza).

DS  
MV

DS  
LJDS TM

Rubrica  
MGA

DS  
EG